رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٣٦٥٧ لعام ١٤٤٣هـ
رقم حكم محكمة الاستئناف ١١٣٥ لعام ١٤٤٤هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/٥/٢٧هـ

المَوضُوعَاتُ

منازعات إدارية أخرى - استرداد مبالغ من الجهة الإدارية - رسوم حكومية - المقابل المالي للوافدين - نطاق المقابل المالي للوافدين - عدم استحصال المقابل المالي عن مرافق المواطنة.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بإعفائه من تحصيل المقابل المالي لتجديد الإقامة والتابعين، وإعادة ما تم دفعه - استناد المدعي إلى أنه من المشمولين بالإعفاء من المقابل المالي - صدور حكم المحكمة الإدارية برفض الدعوى؛ استناداً إلى عدم تقديم المدعي ما يثبت إعفاؤه من المقابل المالي - نظر محكمة الاستئناف للدعوى - تقرير محكمة الاستئناف بأن النظام تضمن استحصال المقابل المالي عن مرافقي العاملين الوافدين في القطاع الخاص، وأن الثابت مرافقة المدعي لابنته المواطنة؛ ومن ثم يكون غير مشمول بالمقابل المالي لمرافقي العاملين الوافدين - أثر ذلك: إلغاء الحكم، والقضاء بإعادة المقابل المالي للمدعي.

مُستَندُ الحُكمِ

- قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٧) وتاريخ ١٤٣٨/٣/٢٣هـ، بشأن استحصال المقابل المالي عن المرافقين للوافدين.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بأن المدعي تقدم لهذه المحكمة بصحيفة دعوى بتاريخ ١٤٤٣/٧/٢٥هـ تلخصت بأنه يطلب إعفاءه من تحصيل المقابل المالي لرسوم الإقامة منذ عام ٢٠١٧ ميلادي، واسترداد ما تم دفعه في السنوات السابقة، ذاكراً أن قرار مجلس الوزراء الموقر ينص على استحصال الرسوم من العاملين الوافدين في القطاع الخاص ومرافقيهم، وهذا القرار لا يشمله والمرافقين معه وأنه لا يعمل، ويقيم مرافقاً لابنته المواطنة (...) رقم الهوية الوطنية (...) خاتماً دعواه بطلب استرداد الرسوم، وبإحالة الدعوى للدائرة نظرتها على النحو المبين في محاضرها. وفي جلسة ١٤٤٣/١١/١هـ طلبت الدائرة من المدعي تقديم ما يثبت الاستثناء الوارد في دعواه فقدم صورة من موقع وزارة الداخلية الإلكتروني ذاكراً أن فيها ما ينص على استحصال المقابل المالي للعاملين الوافدين في القطاع الخاص ومرافقيهم. وفي جلسة ١٤٤٣/١١/٢٢هـ وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها، طلب مهلة للرد. ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة ثم أصدرت حكمها تأسيساً على ما يلي من الأسباب.

الأسباب

بما أن المدعي يطلب إعفاءه من تحصيل المقابل المالي لتجديد الإقامة والتابعين واسترداد ما تم دفعه في السنوات السابقة من عام ٢٠١٧ ميلادي؛ وعليه فإن الدعوى

من اختصاص المحاكم الإدارية وفقاً لما قررته المادة (١٣/و) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ والتي نصت على أن: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي:... و-المنازعات الإدارية الأخرى"، كما تدخل هذه الدعوى في اختصاص المحكمة مكانياً؛ ذلك أن المدعى عليها تقع في نطاق اختصاص المحكمة الإدارية بمنطقة الرياض وفقاً لما قررته المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ والتي نصت على أن: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع..."، وحيث إن الدعوى الماثلة تحققت فيها النعوت المقررة فقهاً ونظاماً لقبولها؛ وعليه فتعد مقبولة شكلاً. وأما عن موضوع الدعوى، وحيث إن المدعي قد ذكر في دعواه كلاماً مرسلاً لم يظهر للدائرة صحته، مشيراً أنه من المشمولين بالإعفاء من رسوم الإقامة، وحيث إن الأصل صحة ما يكون من جهة الإدارة من أعمال، وحيث إن البينة على المدعي في دعواه، وبالنظر إلى أن المدعي لم يقدم للدائرة ما يثبت إعفاؤه من الرسوم؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى.

لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (١٣٦٥٧) لعام ١٤٤٣هـ المقامة من (...) ضد المديرية العامة للجوازات.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

تمت المرافعة أمام محكمة الاستئناف بعد أن قدم المستأنف -المدعي- طلب استئناف على حكم المحكمة الإدارية؛ مؤسساً طلبه على: أن الثابت من قرار مجلس الوزراء أن الرسوم تستحصل من الوافد الذي يعمل في القطاع الخاص، ويشمل القرار العامل والمرافق معه، وأن المستأنف مرافق لابنته المواطنة وغير مصرح له بالعمل. وفي سبيل نظر الدعوى ذكرت المستأنف ضدها بأن كافة الجهات الحكومية تقوم باستيفاء الرسوم والغرامات المترتبة على تقديم خدماتها لصالح وزارة المالية، وأن قرار مجلس الوزراء تضمن استحصال مقابل مالي عن كل تابع ومرافق للعاملين الوافدين في القطاع الخاص ابتداءً من ٢٠١٧/٧/١م.

وقد بنت المحكمة حكمها على: أن الثابت من هوية المستأنف رقم (...) المرفق صورتها بملف الدعوى، أن المستأنف مرافق لابنته (...) وهي سعودية الجنسية برقم الهوية الوطنية رقم (...) المرفق صورتها في ملف الدعوى، وحيث نص قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٧) وتاريخ ١٤٣٨/٣/٢٣هـ المتضمن الموافقة على برنامج تحقيق التوازن المالي (٢٠٢٠) على: "ثالثاً: يستحصل مقابل مالي عن كل مرافق ومرافقة للعاملين الوافدين في القطاع الخاص"، وحيث الثابت أن المستأنف لا ينطبق عليه وصف أنه مرافق لعامل وافد؛ إذ هو مرافق لابنته وهي سعودية الجنسية وفق ما تم إيضاحه.

لذلك حكمت المحكمة: بإلغاء الحكم، والقضاء مجدداً بإلزام المديرية العامة للجوازات بإعادة المقابل المالي المسدد من (...) من عام ٢٠١٧م.